REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

DECRET n°2024 -055
fixant les attributions du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique ainsi que l'Organisation Générale de son Ministère

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non Encadrés de l'Etat ;
- Vu la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires et les textes subséquents ;
- Vu la Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail et les textes subséquents ;
- Vu le Décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant règlementation des hauts emplois de l'Etat et les textes subséquents ;
- Vu le Décret n°2015-1331 du 28 septembre 2015 fixant les pouvoirs délégués en matière de Gestion du Personnel de l'Etat aux Ministres et aux Préfets;
- Vu le Décret n° 2024 - 007 du 04 janvier 2024 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret n° 2024 - 020 du 14 janvier 2024 portant nomination des membres du Gouvernement.

Sur proposition du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique ;
En Conseil du Gouvernement,

D E C R E T E :

TITRE PREMIER:
DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. Le présent Décret fixe les attributions du Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales ainsi que l'Organisation Générale de son Ministère.

Article 2. Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique est chargé de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de l'application de la Politique du Gouvernement en matière de Travail, d'Emploi et de la Fonction Publique.

Article 3. Les objectifs du Ministère sont de :

- établir une stratégie de communication avec les partenaires sociaux afin de maintenir une paix sociale durable dans un objectif d'amélioration de la productivité et des conditions de travail ;
- assurer que les règles du marché du travail favorisent la compétitivité tout en protégeant les droits fondamentaux des travailleurs et en développant le système de sécurité sociale pour l'ensemble des travailleurs malagasy;
- élaborer et mettre en œuvre un programme de réforme de la Fonction Publique et de l'Administration pour la rendre plus efficace et efficient, ayant un impact direct aux usagers et au service de l'intérêt général;
- concevoir et mettre en œuvre un cadre normatif relatif à la gestion de la migration des travailleurs ;
- faciliter la participation du monde professionnel dans la définition, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion du plein emploi, en mettant en place un dispositif de formation ouvert aux partenaires techniques et financiers ;

- concevoir et mettre en œuvre les stratégies d'appui à l'amélioration de l'employabilité des personnes vulnérables, à l'insertion et à la réinsertion professionnelles effectives de la population active pour une croissance économique soutenue;
- concevoir et mettre en œuvre les stratégies de soutien à la revalorisation, à la professionnalisation des métiers ruraux en vue d'éradiquer l'extrême pauvreté et de maitriser l'exode rural ;
- Contrôler le respect et veiller à l'application des lois et règlements en matière de gestion des ressources humaines de l'Etat (GRHE) ;
- Assurer principalement la formation des Agents de l'Etat afin de renforcer leurs compétences techniques et managériales dans les branches d'activité de l'Administration.

Article 4. L'Organisation Générale du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique se présente comme suit :

- Cabinet du Ministre ;
- Secrétariat Général ;
- Direction Générale du Travail ;
- Direction Générale de la Promotion de l'Emploi ;
- Direction Générale de la Fonction Publique.

TITRE II
DES STRUCTURES RATTACHEES AU MINISTRE

Article 5.Sont directement rattachées au Ministre :

- La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), avec son unité d'appui dénommée "Unité de Gestion de Passation des Marchés" (UGPM) et
- La Direction de la Communication.

Article 6. Sous l'autorité du Ministre, la Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de mener, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes les procédures de passation de marchés publics pour le compte du Ministère. Elle a rang de Directeur du Ministère.
Il est placé auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics, une Unité de Gestion de Passation des Marchés (UGPM), pour l'assister en permanence dans ses attributions et missions. Le chef de l'UGPM a rang de chef de service de Ministère.

Article 7. Sous l'autorité du Ministre, la Direction de la Communication assure le rôle de manager des opérations relatives à la communication interne et externe ainsi qu'à la veille informationnelle du Ministère.

Article 8. La Direction de la Communication comprend deux (02) services :

- le Service de la Communication ;
- le Service de la veille informationnelle.

TITRE III
CABINET DU MINISTRE

Article 9. Le Cabinet du Ministre est une instance politique. Le Directeur de Cabinet est le Collaborateur politique du Ministre. Il assure la mission de conseil du Ministre et l'unité de vue du Cabinet. Il donne, à cet effet, des directives appropriées. Il peut être chargé des missions particulières, notamment dans les relations avec les autres institutions de l'Etat.
Le Cabinet du Ministre est composé de :

- un (1) Directeur de Cabinet,
- quatre (4) Conseillers Techniques,
- trois(3) Chargés de Mission,
- deux (2) Inspecteurs, .
- deux (2) Attachés de Presse,
- un (1) Chef de Protocole,

- un (1) Chef du Secrétariat Particulier du Ministre.

TITRE IV
SECRETARIAT GENERAL

Article 10. Le Secrétaire Général seconde le Ministre dans l'exercice de ses attributions administratives et techniques. Il est l'organe central de l'organisation administrative et technique du Ministère.
Le Secrétaire Général a autorité sur les Directeurs Généraux, les Directeurs Centraux et Régionaux, ainsi que sur les Directeurs Généraux et Directeurs des Organismes Rattachés.
Il assure la coordination des activités administratives et stratégiques ainsi que la cohésion stratégique. Il veille à l'obtention systématique des résultats.
A ces fins, il peut recevoir délégation, par arrêté du Ministre, pour signer les actes et correspondances relevant de ses attributions, avec possibilité de subdélégation.
Sous l'autorité du Ministre, le Secrétaire Général assure le rôle de manager général des opérations du Ministère. Il est chargé principalement de :

- assurer la bonne exécution des décisions du Gouvernement ;
- coordonner toutes les interventions techniques du Ministère ;
- assurer le management et le leadership nécessaires pour réussir la mise en œuvre du Programme de Performance ainsi que du Plan de Travail Annuel (PTA) du Ministère ;
- instaurer une culture de résultat, de recevabilité, d'engagement, d'enthousiasme, de collaboration, d'action et de réussite ;
- établir un mécanisme de suivi du travail et des engagements du Ministère ;
- assurer le suivi de l'exécution budgétaire alloué au Ministère d'une manière optimale pour en obtenir des résultats ;
- assurer l'alignement, l'harmonisation et la coordination des appuis des partenaires nationaux et internationaux dans les domaines du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique;
- assurer les travaux relatifs à la tutelle administrative des organismes rattachés et des structures régionales du Ministère ;
- coordonner et de superviser les activités des organismes rattachés et des structures régionales du Ministère.

Article 11. Le Secrétaire Général a autorité sur les trois (03) Directions Générales :

- la Direction Générale du Travail;
- la Direction Générale de la Promotion de l'Emploi ;
- la Direction Générale de la Fonction Publique.

Article 12. Sont directement rattachés au Secrétariat Général :

- la Direction des Affaires Financières et de la Gestion du Patrimoine,
- la Direction de la Planification Stratégique, du Suivi et Evaluation,
- la Direction des Etudes et des Affaires Juridiques,
- la Direction du Système d'Information,
- la Direction des Ressources Humaines du Ministère,
- les Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique,
- les Organismes rattachés au Ministère.

Article 13. Le Secrétariat Général dispose de quatre (04) Services et d'une unité :

- le Service Central des Courriers ;
- le Service d'Appui à la Coordination des Activités des Organismes rattachés/Régionales ;
- le Service des Statistiques et des Affaires Générales ;
- le Service Médico–sanitaire ;

- l'Unité de lutte contre la corruption et de contrôle interne, dont le chef a rang de chef de service du ministère.

Sous- Titre 4.1.
La Direction des Affaires Financières et de la Gestion du Patrimoine

Article 14. Sous l'autorité du Secrétaire Général, le Directeur des Affaires Financières et de la Gestion du Patrimoine assure le rôle de manager des opérations en matière de la bonne marche des affaires financières et de la gestion du patrimoine du Ministère ainsi que du soutien logistique aux directions.

En matière financière, la Direction est chargée d'assurer :
- la gestion budgétaire ;
- la diffusion permanente des informations sur le Système Intégré Informatisé de la Gestion des Finances Publiques (SIIGFP) ;
- la centralisation de la comptabilité des opérations publiques du Ministère ;
- la centralisation de la comptabilité matière.

En matière de gestion de patrimoine, elle est chargée d'assurer :
- l'entretien et la maintenance des infrastructures et des matériels roulants ;
- la gestion du patrimoine du Ministère avec efficience suivant les règles de la bonne gouvernance.

Article 15. La Direction des Affaires Financières et de la Gestion du Patrimoine comprend trois (03) Services :
- le Service Financier,
- le Service du Patrimoine et de la Logistique,
- le Service de l'Entretien et de la Maintenance.

Sous- Titre 4.2.
La Direction de la Planification Stratégique, du Suivi et Evaluation

Article 16. Sous l'autorité du Secrétaire Général, le Directeur de la Planification Stratégique, du Suivi et Evaluation, assure le rôle de manager de la Planification stratégique des actions prioritaires du Ministère.

La Direction est chargée principalement de :
- concevoir le plan stratégique du Ministère ;
- appuyer et d'assurer le suivi de l'élaboration des plans stratégiques et opérationnels ainsi que du document de performance du Ministère ;
- appuyer les différentes structures du Ministère à la mise en place des tableaux de bord et des indicateurs de gestion en vue du suivi ;
- préparer les dossiers à communiquer aux sessions des différentes institutions de l'Etat ;
- appuyer les structures du Ministère au fonctionnement d'un système de reporting ;
- centraliser et développer des statistiques fiables sur la Fonction Publique, l'Emploi, le Travail et les Lois Sociales ;
- assurer l'élaboration des rapports généraux du Ministère.

Article 17. La Direction de la planification stratégique, du suivi et évaluation comprend trois (03) services :
- le Service d'Appui à la Planification Stratégique,
- le Service du Suivi Evaluation du Secteur Public et du Reporting,

le Service du Suivi Evaluation du Travail, de l'Emploi et du Reporting,

Sous- Titre 4.3.
La Direction des Etudes et des Affaires Juridiques

Article 18. Sous l'autorité du Secrétaire Général, le Directeur des Etudes et des Affaires Juridiques assure le rôle de manager des opérations en matière d'études juridiques et d'harmonisation des textes d'ordre législatif et règlementaire relatifs au Travail et Lois Sociales, à l'Emploi et à la Fonction Publique.

La Direction des Etudes et des Affaires Juridiques est chargée principalement de :

- concevoir les études concernant l'ensemble du Ministère et celles ne rentrant pas dans les attributions des autres Directions ;
- appuyer les différentes structures du Ministère à la conception et à la validation des études et à l'adoption des projets de textes législatifs et réglementaires au niveau des instances décisionnelles;
- appuyer les autres départements ministériels ou institutionnels à la conception et à la validation des études et projets initiés par eux mais qui intéressent le Travail et les Lois Sociales, l'Emploi ou la Fonction Publique ;
- exploiter et analyser les documents et ouvrages intéressant le Ministère en général ; le Travail, l'Emploi et la Fonction Publique en particulier ;
- effectuer des travaux de recherche documentaire relatifs aux études et projets à réaliser
- traiter les dossiers relatifs aux contentieux administratifs intéressant le ministère;
- assurer les travaux de secrétariat du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ainsi que la tenue de ses réunions systématiques.

Article 19. La Direction des Etudes et des Affaires Juridiques comprennent trois (03) Services :

- le Service d'Appui aux Etudes Juridiques,
- le Service de la Législation et du Contentieux,
- le Service des Organigrammes et de la Documentation.

Sous- Titre 4.4.
Direction du Système d'Information

Article 20. Sous l'autorité du Secrétaire Général, le Directeur du Système d'Information assure le rôle de manager des opérations en matière de la mise en place du système informatisé au sein du Ministère.

La Direction du Système d'Information est principalement chargée de :

- mettre en place et exécuter l'informatisation et la maintenance du système d'information ;
- mettre en œuvre le programme national de l'E-gouvernance.

Article 21. La Direction du Système d'Information comprend quatre (04) Services :

- le Service de l'Administration des Réseaux, des Systèmes et de la Maintenance,
- le Service d'Appui à l'Informatisation de l'Administration,
- le Service des Archives et des Fichiers Electroniques,
- le Service de l'Administration des Données.

Sous- Titre 4.5.
Direction des Ressources Humaines du Ministère

Article 22. Sous l'autorité du Secrétaire Général, le Directeur des Ressources Humaines du Ministère assure le rôle de manager des opérations en matière de Gestion de Carrière du Personnel du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique ainsi que de la formation continue du personnel du Ministère.

La Direction des Ressources Humaines du Ministère est chargée principalement de :

- Gérer les carrières et les parcours professionnels du personnel du Ministère ;
- Assurer la gestion et le redéploiement du personnel du Ministère tant au niveau central que régional ;
- Assurer la formation continue du Personnel du Ministère.

Article 23. La Direction des Ressources humaines du Ministère comprend trois (03) services :
- Le Service de l'Administration du Personnel Central ;
- Le Service de l'Administration du Personnel Régional ;
- Le Service de la Formation Continue du Personnel du Ministère.

Sous- Titre 4.6.
Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique

Article 24. Les Directeurs Régionaux du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique, ayant rang de Directeurs Centraux de Ministère représentent le Ministre au niveau des Régions. Ils assurent le rôle de manager des opérations en matière de Travail, de Fonction Publique et d'Emploi au niveau de leurs Régions respectives.
Ils relèvent de l'autorité du Secrétaire Général et collaborent étroitement avec les directions techniques centrales.

Les Directeurs régionaux assurent la coordination, le suivi et l'évaluation des activités des services régionaux et en rendent compte au Secrétaire Général.

Article 25. Les Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique comprennent chacune :
- un Service Régional du Travail,
- un Service Régional de l'Emploi,
- un Service Régional de la Fonction Publique.

Les Chefs de Service Régionaux ont rang de chef de Service Central de Ministère.

Pour les cas particuliers de Nosy-Be et de Sainte Marie, ces circonscriptions administratives disposent respectivement d'Antenne Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.

Les antennes sont rattachées directement au Secrétaire Général. A cet effet, les Chefs d'Antenne rendent compte de leurs activités au Secrétaire Général.

TITRE V
DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL

Article 26. La Direction Générale du Travail est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Travail, de Sécurité Sociale des Travailleurs, de promotion du Travail Décent et de la migration professionnelle**.**

Sous l'autorité du Secrétaire Général, le Directeur Général du Travail assure le rôle de manager des opérations intersectorielles en matière de Travail, de Sécurité Sociale des Travailleurs, de la Promotion du Travail Décent ainsi que de la migration professionnelle**.**
Il est chargé principalement de :
- concevoir les projets de textes relatifs au Travail ;
- promouvoir l'approche genre dans tous les projets ;
- assurer l'application du Code de Travail et de ses textes d'application tout en protégeant les droits fondamentaux des travailleurs et promouvant leurs sécurités sociales ;
- assurer les relations avec l'Organisation Internationale du Travail et les autres partenaires techniques et financiers;
- fournir les conditions fondamentales pour améliorer l'environnement de travail;

- encourager la création et l'utilisation des meilleures idées et technologies en faveur de la haute productivité dans le milieu du travail. ;
- harmoniser les textes relatifs au Travail;
- concourir à la réalisation du programme national tendant à promouvoir, à développer et à utiliser les ressources productives ;
- assurer la gestion efficace de la migration liée au travail afin de lutter contre le non-respect des droits des travailleurs migrants.

Article 27. La Direction Générale du Travail comprend quatre (04) Directions :
- la Direction du Travail et de la Promotion des Droits Fondamentaux,
- la Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs,
- la Direction de la Promotion du Travail Décent,
- la Direction de la Migration Professionnelle.

Article 28. Sont directement rattachés à la Direction Générale du Travail, les trois (3) services ci-après:
- Le Service d'Appui aux Inspections,
- Le Service des Etudes Techniques et de la Programmation,
- Le Service de la Chancellerie de Travail.

En outre, sont directement rattachés à la Direction Générale du Travail, les agents chargés du traitement des dossiers auprès de l'Economic Developpement Board of Madagascar (EDBM).

Sous- Titre 5.1.
Direction du Travail et de la Promotion des Droits Fondamentaux

Article 29. Sous l'autorité du Directeur Général, le Directeur du Travail et de la Promotion des Droits Fondamentaux assure le rôle de manager des opérations en matière de Travail, des Relations Professionnelles et de Promotion des Droits Fondamentaux des Travailleurs.

La Direction du Travail et de la Promotion des Droits Fondamentaux est principalement chargée de :
- concevoir, mettre à jour, conserver et de contrôler l'application des textes législatifs et règlementaires sur le travail et les relations professionnelles ;
- instruire les dossiers relatifs au travail entrant dans le cadre des relations de Madagascar avec les Organismes Internationaux, notamment avec l'Organisation Internationale du Travail ;
- étudier et promouvoir les droits fondamentaux de l'homme au travail et promouvoir le dialogue social ;
- encourager la création et l'utilisation des meilleures idées et technologies en faveur de la haute productivité dans le milieu du travail ;
- lutter contre le travail des enfants ;
- assurer la tenue des réunions du Conseil National du Travail.

Article 30. La Direction du Travail et de la Promotion des Droits Fondamentaux comprend trois (03) Services :
- le Service des Relations Professionnelles,
- le Service de la Promotion des Droits Fondamentaux,
- le Service des Normes et des Relations Extérieures.

Sous- Titre 5.2.
Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs

Article 31. Sous l'autorité du Directeur Général, le Directeur de la Sécurité Sociale des Travailleurs assure le rôle de manager des opérations en matière de sécurité sociale des travailleurs.

La Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs est principalement chargée de :
- concevoir et d'élaborer de projets de textes, de mettre en œuvre et de contrôler l'application des textes concernant la sécurisation des travailleurs et des membres de leurs familles contre les risques sociaux ;
- assurer les relations avec les délégations et les organismes internationaux ainsi qu'avec les partenaires sociaux en matière de sécurité sociale des travailleurs ;
- procéder à l'extension et au renforcement du système de sécurité sociale des travailleurs existant ;
- Promouvoir la culture de sécurité et de santé au travail.
- lutter contre l'expansion du VIH/SIDA et de l'abus de drogue en milieu de travail.

Article 32. La Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs comprend trois (03) Services :
- le Service de Prévention Sociale et de Médecine du Travail,
- le Service de Suivi et de Contrôle des Réparations et des Prestations Sociales,
- le Service de Promotion de la Sécurité Sociale des Travailleurs.

Sous- Titre 5.3
Direction de la Promotion du Travail Décent

Article 33.La Direction de la Promotion du Travail Décent assure le rôle de manager des opérations en matière de Promotion du Travail Décent ainsi que le secrétariat technique du comité interministériel de la Promotion du Travail Décent.
La Direction de la Promotion du Travail Décent est principalement chargée de :
- Coordonner les activités liées à la promotion du travail décent et au développement du partenariat ;
- Coordonner et superviser les activités relatives à la promotion sociale des travailleurs ;
- Coordonner et superviser les activités relatives à la transition vers l'économie formelle.

Article 34. La Direction de la Promotion du Travail Décent comprend trois (03) Services :
- le Service des Etudes et du Partenariat,
- le Service d'Appui à la Promotion Sociale des Travailleurs ;
- le Service d'Appui à la Transition vers l'Economie Formelle.

Sous-Titre 5.4.
Direction de la Migration Professionnelle

Article 35. Sous l'autorité du Directeur Général, la Direction de la Migration Professionnelle assure le rôle de manager des opérations en matière de gestion, de coordination et de suivi du recrutement, de l'émigration et de l'immigration des travailleurs.
La Direction de la Migration Professionnelle est principalement chargée de :
- exécuter la politique du Ministère relative à la migration des travailleurs et à leur recrutement ;
- concevoir et appliquer les accords internationaux et les textes régissant le mouvement migratoire ;
- assurer la protection et le suivi des travailleurs migrants ;
- assurer la prospection et la valorisation des opportunités de travail à l'étranger ;
- viser les contrats de travail des travailleurs émigrés et immigrés ;
- procéder à l'insertion des offres d'emploi étrangères
- contrôler les activités de recrutement des travailleurs migrants et les activités des agences d'emploi privées
- participer à la lutte contre la traite des personnes
- instruire les dossiers de sortie du territoire des travailleurs émigrés et assimilés
- instruire les dossiers de demande de permis de travail des expatriés ;
- instruire les dossiers des agréments des agences d'emploi privées ;
- accompagner les « travailleurs émigrés de retour ».

Article 36. La Direction de la Migration Professionnelle comprend trois (03) Services :

- le Service de la Main d'Œuvre à l'Etranger ;
- le Service de la Gestion des Expatriés;
- le Service d'Agrément et du Suivi des Travailleurs Migrants.

TITRE VI
DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI

Article 37. La Direction Générale de la Promotion de l'Emploi a pour mission d'assurer et de promouvoir un emploi décent et durable par :

- La promotion de l'employabilité des jeunes et des sans-emplois ;
- L'appui à l'insertion professionnelle ;
- Le renforcement de la capacité de la population active ;
- La formation professionnelle continue des employés ;
- Le partenariat public-privé dans le domaine de l'emploi.

Article 38. La Direction Générale de la Promotion de l'Emploi comprend trois(03) Directions :

- La Direction de la Formation Continue et du Renforcement des Capacités ;
- La Direction de l'Appui à l'Insertion Professionnelle des Jeunes et des Sans Emploi;
- La Direction de la Professionnalisation des Petits-Métiers et de la Promotion de l'Auto-Emploi.

Sont rattachés directement au Directeur Général de la Promotion de l'Emploi:

- le Service du Placement ;
- le Service de Gestion et de Planification des Activités ;
- le Service de l'Information pour l'Emploi.

Sous-titre 6.1
La Direction de la Formation Continue et du Renforcement des Capacités

Article 39. La Direction de la Formation Continue et du Renforcement des Capacités, en partenariat avec les entreprises, assure la coordination et l'organisation des formations continues.
Elle dispose de trois (03) services :

- Le Service des Etudes et du Partenariat ;
- Le Service de la Promotion de la Formation Continue ;
- Le Service du Perfectionnement Professionnel.

Sous-titre 6.2
La Direction de l'Appui à l'Insertion Professionnelle des Jeunes et des Sans Emplois

Article 40. La Direction de l'Appui à l'Insertion Professionnelle des Jeunes et des Sans Emploi assure la coordination et l'organisation des séquences d'orientation et de formation professionnelles, en partenariat avec les communautés, les artisans et les partenaires techniques et financiers.

Elle dispose de trois (03) Services :

- Le Service de Coordination du Partenariat en faveur de l'Insertion Professionnelle des Jeunes
- Le Service d'Orientation et d'Appui à l'Insertion Professionnelle ;
- Le Service des Activités Communautaires à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO).

Sous-titre 6.3
La Direction de la Professionnalisation des Petits-Métiers et de la Promotion de l'Auto-Emploi

Article 41. La Direction de la Professionnalisation des Petits-Métiers et de la Promotion de l'Auto-Emploi, en partenariat avec les communautés, les artisans et des partenaires techniques et financiers, coordonne et organise les séquences de formation et accompagne les démarches d'insertion professionnelle de ses groupes cibles.

Elle dispose de trois (03) Services :

- Le Service d'Assistance et d'Appui à l'Entreprenariat,
- Le Service de la Promotion de l'Emploi Rural,
- Le Service de la Promotion des Petits-Métiers Urbains.

TITRE VII
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 42. La Direction Générale de la Fonction Publique est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Fonction Publique.

Sous l'autorité du Secrétaire Général, le Directeur Général de la Fonction Publique assure le rôle de manager des opérations intéressant la mise en œuvre des politiques de gestion des Ressources Humaines de l'Etat afin de rendre la Fonction Publique plus efficace.

Il est chargé principalement de :
- d'animer et d'assurer la coordination, le suivi et le contrôle des activités des Directions placées sous son autorité et d'établir un mécanisme de suivi du travail et des engagements de la Direction Générale ;
- instaurer une culture d'engagement, de collaboration, d'action, et de performance des agents publics ;
- contrôler le respect de l'application des textes législatifs et règlementaires en matière de Gestion des Ressources Humaine de l'Etat ;
- assurer le leadership des actions de réforme de la Fonction Publique ;
- gérer la base des données sur les agents de l'Etat ;
- assurer la présidence du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Article 43. La Direction Générale de la Fonction Publique comprend quatre (04) Directions :
- la Direction des Ressources Humaines de l'Etat,
- la Direction de l'Evaluation et de la Promotion de l'Ethique et de la Déontologie,
- la Direction de la Formation et du Perfectionnement des Agents de l'Etat,
- la Direction de la Réforme de la Fonction Publique.

Sont directement rattachés à la Direction Générale de la Fonction Publique :
- le Service de la Promotion du Partenariat ;
- le Service des Appuis Techniques et Administratifs.

En outre, une cellule interministérielle chargée de l'application des décisions stratégiques adoptées en vue de l'informatisation de la gestion des Ressources Humaines de l'Etat appelée « CELLULE TECHNIQUE AUGURE » est rattachée directement à la Direction Générale de la Fonction Publique. Elle est dirigée par un Coordonnateur ayant rang de chef de service.

Sous- Titre 7.1.
Direction des Ressources Humaines de l'Etat.

Article 44. Sous l'autorité du Directeur Général, le Directeur des Ressources Humaines de l'Etat assure le rôle de manager des opérations en matière de gestion des ressources humaines de l'Etat.

La Direction des Ressources Humaines de l'Etat est chargée principalement de :
- appliquer les textes législatifs et règlementaires dans le traitement des parcours professionnels des agents de l'Etat ;
- assurer la communication des données sur les agents de l'Etat au fichier unique ;
- assurer la valorisation et le redéploiement des agents publics remis à la disposition du Ministère chargé de la Fonction Publique ;
- coordonner la gestion prévisionnelle en matière de recrutement et de renflouement des effectifs des Agents de l'Etat des Ministères et Institutions.
- assurer la tenue des réunions du Conseil de Discipline (CODIS) des agents non encadrés de l'Etat;

Article 45. La Direction des Ressources Humaines de l'Etat comprend six (06) Services :
- le Service de la Gestion Administrative du Recrutement,
- le Service du Personnel Encadré,
- le Service du Personnel Non Encadré,
- le Service de la Gestion de Fin de Carrière,
- le Service des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles des fonctionnaires.
- le Service de Recensement et de Redéploiement.

Sous- Titre 7.2.
Direction de l'Evaluation et de la Promotion de l'Ethique et de la Déontologie

Article 46. Sous l'autorité du Directeur Général, le Directeur de l'Evaluation et de la Promotion de l'Ethique et de la Déontologie assure le rôle de manager des opérations en matière de déontologie de l'Administration, de bonne conduite des agents de l'Etat, de protection de leurs droits, de la stimulation de leur performance ainsi que de l'application du régime disciplinaire les concernant

La Direction de l'Evaluation et de la Promotion de l'Ethique et de la Déontologie est chargée principalement de :
- promouvoir l'éthique au sein de la fonction publique malagasy ;
- vulgariser et de faire approprier le Code de Déontologie de l'Administration et de Bonne Conduite des Agents de l'Etat ainsi que d'en contrôler l'application ;
- mettre en place un système d'évaluation de performance des agents de l'Etat ;
- mettre en place un système de motivation des agents de l'Etat basé sur la performance ;
- réduire les circonstances et les pratiques favorables à la corruption dans l'Administration publique ;
- assurer la tenue des réunions du Conseil de Discipline (CODIS) des fonctionnaires;
- développer des statistiques fiables en matière d'affaires disciplinaires concernant les agents de l'Etat.

Article 47. La Direction de l'Evaluation et de la Promotion de l'Ethique et de la Déontologie comprend trois (03) Services :
- le Service de la Promotion de l'Ethique et de la Déontologie
- le Service de l'Evaluation de la Performance des Agents de l'Etat,
- le Service des Affaires Disciplinaires.

Sous- Titre 7.3.
Direction de la Formation et du Perfectionnement des Agents de l'Etat

Article 48. Sous l'autorité du Directeur Général, le Directeur de la Formation et du Perfectionnement des Agents de l'Etat assure le rôle de manager des opérations en matière de renforcement des capacités des agents de l'Etat.

La Direction de la Formation et du Perfectionnement des Agents de l'Etat est chargée principalement de :
- animer, de coordonner la mise en œuvre de la Politique Nationale de Formation ;
- renforcer les compétences techniques et managériales des agents de l'Etat ;
- traiter les demandes d'équivalence administrative des titres ;
- assurer la tenue des réunions de la Commission Nationale des Equivalences Administratives des Titres (CNEAT) ;
- assurer la tenue des réunions de la Commission d'Appréciation des Stages (CAS) ;
- établir les relations avec les établissements de formation ;

- fournir des statistiques fiables sur la formation et le perfectionnement des agents de l'Etat;
- assurer l'application des procédures en matière de concours administratifs.

Article 49. La Direction de la Formation et du Perfectionnement des Agents de l'Etat comprend quatre (04) Services :
- le Service de la Gestion des Equivalences Administratives des Titres ;
- le Service d'Appui et de Contrôle des Etablissements de Formation Publics et Privés ;
- le Service de la Formation et du Perfectionnement des Agents de l'Etat ;
- le Service des Concours Administratifs.

Sous- Titre 7.4.
Direction de la Réforme de la Fonction Publique

Article 50. Sous l'autorité du Directeur Général, le Directeur de la Réforme de la Fonction Publique assure le rôle de manager des opérations en matière de réforme dans la fonction publique.

La Direction de la Réforme de la Fonction Publique est chargée principalement de :
- mener des études de grande envergure en matière de réforme de la Fonction Publique ;
- mettre en œuvre le programme de Réforme de la fonction publique, notamment la modernisation de la gestion des Ressources Humaines de l'Etat
-

Article 51. La Direction de la Réforme de la Fonction Publique comprend trois (03) Services :
- le Service des Etudes et des Appuis à la Réforme ;
- Le Service de la Modernisation de la Fonction Publique,
- Le Service de la Promotion de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 52. Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique exerce la tutelle directe des établissements publics et organismes rattachés dont l'objet et les activités relèvent de ses missions et ce, nonobstant des dispositions des textes particuliers les régissant.
A ce titre, ils rendent compte de leurs activités au Secrétaire Général.
Ils sont sous le contrôle technique des Directeurs Généraux respectifs de rattachement.

Ces établissements publics sont :
- l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM),
- l'Institut National de Formation Administrative (INFA)
- la Caisse Nationale de Prévoyance Sociales (CNaPS),
- l'Institut National du Travail (INTra),
- l'Office National de l'Emploi et de la Formation (ONEF)

Article 53. Les Directeurs Généraux et les Directeurs conçoivent, animent et assurent la coordination, le suivi et le contrôle des activités programmées au niveau des services placés sous leurs autorités. Ils veillent à l'obtention systématique des résultats.

Article 54. Dans le cadre de l'organisation générale ci-dessus, les missions, les attributions et les structures hiérarchiques des services centraux et régionaux ainsi que des autres organismes relevant de l'autorité du Ministère sont fixées par voie d'arrêté.

Article 55. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n° 2019 – 072 du 6 février 2019, fixant les attributions du Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales ainsi que l'Organisation Générale de son Ministère modifié et complété par le décret n° 2022-197 du 10 février 2022.

Article 56. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéas 2 de l'Ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il a reçu une publication par voie radiodiffusé ou télévisée indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Article 57. Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Communication et de la Cultures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Antananarivo, le 20 janvier 2024

LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

NTSAY Christian

Le Ministre de l'Economie
et des Finances

RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique

RAZAKABOANA Hanitra Fitiavana

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATIONET DE LA CULTURE

ANDRIAMANANORO Augustin